

Nr. 118 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. März 1935, 11 Uhr

R 2/25046, Bl. 63–65 Besprechungsvermerk des RFM, Umdruck¹

Anwesend: RM Frick (Vorsitz), Gürtner; PrFM Popitz; StS Reinhardt; MD Olscher, MR Schlüter (RFM); Bankdir. Karl Müller (DAF); weitere nicht genannte Ressortvertreter.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[VORBEREITUNG EINES ENTSCHÄDIGUNGSGESETZES]

Betrifft: Einziehung staatsfeindlichen Vermögens.

Am 19. 3. 1935 fand im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern eine Chefbesprechung über die Frage der Behandlung des eingezogenen staatsfeindlichen Vermögens statt. Der Besprechung lag der Entwurf eines Reichsgesetzes zur Durchführung des Gesetzes über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. 5. 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 293)² und des Gesetzes über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. 7. 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 479)³ zugrunde⁴. Herr *Minister Popitz* führte hierzu folgendes aus:

Schwierigkeiten im Vollzug der Gesetze vom 26. 5. 1933 und vom 14. 7. 1933 hätten die Veranlassung zu vorliegendem Gesetzentwurf gegeben.

Die Bedenken des Reichswirtschaftsministers gegen den vorliegenden Entwurf seien in gemeinsamer Besprechung beider Ministerien nunmehr beseitigt⁵.

¹ Der Vm. ist datiert vom 3. 4. 35. Die Besprechung war vom RIM zunächst auf den 22. 2. 35 angesetzt und auf Wunsch des StdF verschoben worden. Eingeladen waren RFM, RWiM, StdF und PrFM; R 2/25046, Bl. 48, 59.

² ARH I/1, Nr. 143 P. 4. Abdruck: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 9.

³ ARH I/1, Nr. 193 P. 1. Abdruck: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 11.

⁴ „Unverbindlicher Vorentwurf“ des PrFM vom 9. 7. 34, angefertigt gemäß Auftrag in der Sitzung des Preuß. Staatsministeriums vom 13. 6. 34. Hauptinhalt: Befreiung der Länder, in deren Eigentum die eingezogenen Vermögen übergegangen waren, bzw. der neuen Trägergesellschaften von jeder Haftung für die auf diesen Vermögen liegenden alten Verbindlichkeiten; Erlöschen der Rechte an eingezogenen Gegenständen (z. B. Hypotheken) sowie der Haftung eingezogener Grundstücke für die bis zum Zeitpunkt der Einziehung entstandenen öffentl.-rechtl. Ansprüche (z. B. Steuern und Abgaben); Abgeltung von Rechtsnachteilen aus diesem Gesetz im Wege der Entschädigung, jedoch nur „zum Ausgleich besonderer Härten und nur, soweit sonst der Lebensunterhalt des Geschädigten, die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltungspflichten oder sein wirtschaftliches Fortkommen gefährdet würde“ (§ 8); „Entschädigung wird nicht gewährt, wenn sich der Geschädigte zur Begründung seines Antrages auf ein Rechtsverhältnis beruft und wußte oder hätte wissen müssen, daß das Rechtsverhältnis geeignet war, die von der Einziehung betroffene Person in ihren staatsfeindlichen Bestrebungen zu fördern“ (§ 9); Bemessung der Entschädigungen unter Ausschluß des Rechtsweges durch die mittlere Verwaltungsbehörde (RegPräs.) als Feststellungsbehörde. In der Methodik nahm der Entwurf also das Verfahren vorweg, wie er für bürgerlich-rechtliche Schadensersatzansprüche dann durch das *AusgleichsG* vom 13. 12. 34 vorgeschrieben wurde (s. Dok. Nrr. 42, 64 P. 7). – Mit Schreiben vom 20. 12. 34 und 4. 1. 35 hatte der PrFM seinen GesEntw. den Ressorts nochmals übersandt und eindringlich begründet. Auf einer Besprechung im RIM am 30. 10. 34 waren die ihm zugrundeliegenden Probleme erörtert, aber die Frage, ob anderthalb Jahre nach Erlaß der beiden Bezugsgesetze schon wieder eine gesetzliche Revision angebracht sei, einer Chefbesprechung vorbehalten worden. R 2/25046, Geh. 1 und Bl. 1 ff., 42–47, 55–58; R 2/18595; R 3601/1971.

⁵ Der RWiM hatte mit Schreiben an den RIM vom 27. 10. 34 und in der Ressortbesprechung vom 30. 10. (o. Anm. 4) darauf bestanden, daß der auch von ihm anerkannte Regelungsbedarf die „Grundsätze eines Rechtsstaats“ nicht verletzen dürfe; ein neues Gesetz, das die beiden bisherigen, im Zeitpunkt der Machtergreifung immerhin gerechtfertigten Gesetze noch verschärfe, müsse das Ansehen Dtls. im Ausland schädigen. Gedacht war dabei v. a. an die verbürgten Rechte der Hypothekenbanken auf das eingezogene Vermögen. Popitz hatte dagegen mit Schreiben vom 4. 1. 35 eingewandt, „daß es sich [bei der Einziehung staatsfeindlichen Vermögens] um nichts anderes als um die Durchführung einer ‚Säkularisation‘ handelt, die mit gewöhnlichen

Man müsse zwei Komplexe unterscheiden:

– 1.

die Verwertung des beschlagnahmten Vermögens,

– 2.

Behandlung des Vermögens, das in die Deutsche Arbeitsfront übergegangen ist.

Die vorerwähnten beiden Gesetze sähen nur Singularsukzession vor. Beschlagnahme seien nur die einzelnen Gegenstände und Rechte, nicht jedoch das ganze Vermögen mit Aktiven und Passiven. Ein Rechtsnachfolger sei nach diesen Gesetzen nicht bestimmt. Die Bestimmungen über den Schadensersatz seien nicht von Bedenken frei und ergänzungsbedürftig. Durch die Beschlagnahme seien der Preußische Staat und die Länder Eigentümer der Gegenstände und Rechte geworden. Diese Rechtslage sei von besonderer Bedeutung für Grundstücke. Während der Staat Eigentümer des Grundstücks geworden sei, sei er nicht obligatorischer Schuldner für die auf dem Grundstück bestehenden Hypotheken. Andererseits hafte das Grundstück dinglich. Man müsse hierbei folgende Fälle unterscheiden:

– 1.

Die Hypotheken sind zu Gunsten des Staates eingezogen. – *Rechtslage*: Der Staat ist Eigentümer der Hypothek. Da er meist Eigentümer des Grundstücks geworden ist, ist die Hypothek Eigentümergrundschuld geworden.

– 2.

Das Grundstück ist eingezogen und die auf ihm lastenden Hypotheken sind gelöscht worden. Die Löschung der Hypothek erfolgte nach den Vorschriften des Gesetzes, da in der Hingabe der Hypothek eine Förderung staatsfeindlicher Zwecke angenommen wurde. – *Rechtslage*: Die Hypotheken sind weggefallen. Die Löschung der Hypotheken geschah zum Teil reichlich ermessensmäßig (Einzziehung durch Staatspolizei oder Regierungspräsidenten).

– 3.

Die Hypotheken sind nicht gelöscht worden, sondern bestehen geblieben auf Grundstücken, die eingezogen worden sind. Für Preußen kommen etwa 10 Millionen [RM] Hypotheken in Frage. – *Rechtslage*: Die dingliche Sicherung ist für Kapital und Zinsen bestehen geblieben. Es fehlt der obligatorische Schuldner. Der frühere obligatorische Schuldner ist zum Teil nicht mehr da, zum Teil aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Das Land ist nicht an seine Stelle getreten. Es ist auch obligatorisch nicht verpflichtet, die Hypothekenzinsen zu zahlen. Der Hypothekenschuldner kann sich nur an das Grundstück halten. Es bleibt ihm somit nur die Zwangsvollstreckung. Betreibt er diese, so entsteht ein unerfreulicher Zustand, da die Werte der Grundstücke sich zum Teil grundlegend verändert haben. Das trifft insbesondere auf Betriebsgrundstücke zu, deren Betriebe nicht mehr durchgeführt werden (Beispiel: früher gutgehende Vorwärtsdruckerei⁶). Zur Bezahlung der Hypothekenzinsen selbst seien Mittel meist nicht vorhanden. Nach dieser Sachlage ist eine Vollstreckung gegen den Staat an sich zulässig, aber unerwünscht.

Man müsse die Auswirkung der Beschlagnahme auf die Werte der Grundstücke wie eine Naturkatastrophe behandeln.

Besondere Schwierigkeiten seien bei dem größten Objekt der *Konzentrations AG* entstanden⁷. Hier seien Aktien beschlagnahmt und eingezogen. Der Preußische Staat sei Aktionär. Die AG sei bestehen

Maßen nicht gemessen werden kann. Die Auswirkungen einer politischen Umwälzung von dem Ausmaß der nationalen Revolution sind ohne schroffe Eingriffe in die bestehenden Rechts- und tatsächlichen Verhältnisse schlechterdings nicht zu meistern. In dieser Erkenntnis hat die Reichsregierung bisher keine Bedenken gehabt, im Zuge der politischen Entwicklung die erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen zu treffen“; R 2/25046, Geh. 1 und Bl. 16.

⁶ „Vorwärts“: 1876 gegründetes und im März 1933 verbotenes Zentralorgan der dt. Sozialdemokratie in Berlin; der Betrieb war aufgrund des Gesetzes vom 14. 7. 33 eingezogen.

⁷ „Konzentration-Aktiengesellschaft Sozialdemokratische Druckerei- und Verlagsbetriebe“. In ihr waren bis 1933 41 Druckereien, 8 sonstige Geschäftsbetriebe und 205 Liegenschaften unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt. Ihr gesamtes Aktienvermögen war aufgrund des Gesetzes vom 14. 7. 33 zugunsten Preußens eingezogen, die Gesellschaft selbst in die „Konzentration-AG Betriebs- und Grundstücksverwaltung“ umgewandelt worden. Das Aktivvermögen belief sich 1934 auf rd. 15,7 Mio RM,

geblieben. Sie sei auch obligatorischer Schuldner. Würden die Forderungen gegen die Konzentrations AG geltend gemacht, so müsse diese zusammenbrechen. Hauptgläubiger seien nicht Hypothekenbanken, sondern Privatpersonen, auch die Arbeitsfront mit 9 Millionen (Arbeiterbank⁸).

Von Herrn Minister Popitz wird folgender *Vorschlag* gemacht: Alle Gegenstände sind an den Staat unbelastet übergegangen. Sämtliche Hypotheken sind erloschen. Hypothekenschuldner, die politisch nicht belastet sind, sollen entschädigt werden und zwar in folgenden Grenzen:

– a)

höchstens im Rahmen des Wertes, der noch übrig geblieben ist,

– b)

nur bei Gefährdung des wirtschaftlichen Fortkommens.

Hiergegen hätten zwar Bedenken des Reichswirtschaftsministers zufolge⁹ der Beteiligung von Hypothekenbanken und der Gefährdung der von diesen ausgegebenen Pfandbriefe bestanden. Indessen seien die Hypothekenbanken in nicht allzu erheblichem Umfange beteiligt (private Kreditinstitute mit 2 Millionen und öffentlich-rechtliche Kreditinstitute mit 1 Million)¹⁰.

In diesem Zusammenhang müsse auch die Gestaltung der Arbeitsfront behandelt werden. Die Arbeitsfront müsse eine selbständige Rechtspersönlichkeit werden¹¹. Bisher werde das beschlagnahmte Gewerkschaftsvermögen von Dr. Ley als Pfleger verwaltet¹².

Die *Einigung* zwischen dem Preußischen Finanzministerium und dem Reichswirtschaftsministerium sei auf folgender Grundlage zustande gekommen:

I.

– 1.

Löschung von Hypotheken kraft Gesetzes,

– 2.

Ansprüche gegen die eingezogenen Grundstücke erlöschen ebenfalls,

– 3.

auf Antrag ist Entschädigung zu gewähren,

– 4.

Entschädigungspflicht besteht nicht, soweit vorsätzlich oder fahrlässig kommunistische Bestrebungen gefördert wurden. Entschädigung soll gewährt werden, wenn nur eine Förderung sozialdemokratischer Zwecke erfolgte und lediglich im normalen Kreditgeschäft Gelder gegeben wurden, also das Bewußtsein der Förderung staatsfeindlicher Zwecke nicht Vorgelegen hat.

– 5.

Bereits erfolgte Löschungen und Hypotheken stehen der Gewährung einer Entschädigung nicht entgegen.

II. Beschlagnahme von Aktien und Gesellschaftsanteilen.

die Passiva auf 14,8 Mio RM; ihre Gebäude und Grundstücke repräsentierten einen Wert von rd. 10,2 Mio RM, dem eine Gesamthypothekenlast von 9,26 Mio RM gegenüberstand. Der Ertrag reichte zur Bestreitung der laufenden Ausgaben, nicht jedoch auch des Zinsendienstes für Hypotheken und Abschreibungen. Angaben nach: PrFM an RIM, 20. 12. 34; R 2/25046, Bl. 10–15.

⁸ Die im Besitz der DAF befindliche „Bank der Deutschen Arbeit“, deren Direktor Dr. Karl Müller ebenfalls in der Besprechung anwesend war.

⁹ Gemeint: bezüglich.

¹⁰ Nähere Angaben s. in der Beschwerdeingabe der „Gemeinschaftsgruppe Dt. Hypothekenbanken“ an den RWiM vom 6. 2. 35; R 2/25046, Bl. 28–41.

¹¹ Vgl. hierzu die Versuche zur Einigung auf ein DAF-Gesetz: Dok. Nrr. 41, 250 u. ö. Als unabdingbare Voraussetzung eines solchen Gesetzes hatte Popitz zu Recht die Entscheidung über seine hier verhandelten Vorschläge, d. h. die Klärung der Rechts- bzw. Entschädigungsansprüche an das durch die DAF eingezogene Vermögen bezeichnet. PrFM an RIM, 11. 2. 35; R 2/25046, Bl. 42.

¹² Hierzu s. Dok. Nr. 120 Anm. 6.

Die Anteile sind in das Eigentum des Landes übergegangen. Für dieses bestehen keine Rechtsverbindlichkeiten für die Zeit vor der Einziehung. Es soll so vorgegangen werden, wie wenn die Gegenstände selbst übergegangen wären.

III. Norm der Entschädigung:

Voraussetzung – Art – Höhe der Entschädigung und Aufbau des Verfahrens bleibt Vorbehalten.

Grundsätzlich keine Entschädigung über die vorhandenen Werte hinaus.

Die *Arbeitsfront* solle in diese Regelung einbezogen werden. Was für die Länder gilt, solle auch für sie gelten. Sie solle baldmöglichst in eine juristische Form gekleidet werden.

Herr Reichsminister Frick machte auf Anfrage Ausführungen über die Bewertung der eingezogenen Grundstücke. Diese müßten durch Taxatoren bestimmt werden.

Herr Direktor Müller von der *Arbeitsfront* wies auf die besonderen Verhältnisse für Forderungen der Bank der Arbeiter und der Volksfürsorge-Versicherungsgesellschaft¹³ hin (6 Millionen).

Herr Minister Popitz führte aus, daß die Angelegenheit der vorstehenden Gläubiger der *Arbeitsfront* im Vergleichswege erledigt werden müsse.

Herr Reichsminister Gürtner stellte die Frage, ob es sich um die Liquidation eines vorhandenen Zustandes oder um eine Dauerregelung handle.

Herr Minister Popitz erklärte, nur ersteres käme in Frage.

Herr Staatssekretär Reinhardt beantragte, die Steuerforderungen in das Verfahren mit einzubeziehen¹⁴.

Herr Minister Popitz entgegnete, bei der Grundsteuer könnte allenfalls entgegengekommen werden. Ein Grund für Billigkeitsfälle liege im übrigen, soweit das Reich Gläubiger sei, nicht vor. Steuern sollten erst vom Moment der Beschlagnahme an gezahlt werden. Die Steuerbeträge vor der Beschlagnahme seien zum Teil sehr hoch und würden bei ihrer Befriedigung zu Schwierigkeiten für die gesamte Liquidation führen. Die Steuerforderungen sollen insgesamt noch im Rahmen der weiteren kommissarischen Beratungen behandelt werden¹⁵.

¹³ 1912 gegründete gewerkschaftlich-genossenschaftliche, gemeinnützige Lebensversicherungsgesellschaft; 1935 liquidiert.

¹⁴ In der Besprechung vom 30. 10. 34 (o. Anm. 4) hatte der Vertreter des RFM darauf beharrt, daß das Reich auf steuerliche Ansprüche an das eingezogene Vermögen nicht verzichten könne, unabhängig davon, ob sie in der Zeit vor der Beschlagnahme oder danach entstanden seien. Gelegentlich eines Vortrags bei Schwerin v. Krosigk am 22. 2. 35 zur Vorbereitung dieser Chefbesprechung war seitens der Abt. III des RFM (Steuern) bemängelt worden, daß das Reich nach dem Popitzschen GesEntw. zu kurz komme, denkbar schien allenfalls ein Entgegengekommen bei der Abwicklung der vor der Beschlagnahme entstandenen Steuerschuld; R 2/25046, Bl. 21, 61.

¹⁵ Zum Fortgang: Am 6. 5. 35 legte der RIM den auf der Grundlage des Popitzschen Vorentwurfs aufbauenden Entwurf eines „Gesetzes über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen“ (kurz: EntschädigungsG) vor; R 2/25046, Bl. 66–71. Am 23. 5. 35 folgte eine geringfügig überarbeitete Fassung; R 2/25048, Bl. 9–16. Über sie fanden am 4./5. 6. im RIM kommissarische Beratungen statt, bei denen jedoch insbesondere über die zentralen Fragen – ob das Gesetz Dauerrecht schaffen oder nur der Liquidation der „NS-Revolution“ dienen solle, ob die Entschädigung obligatorisch oder nur fakultativ sein und wem die Entschädigungslast auferlegt werden sollte (Land, Reich, DAF?) – keine Einigung erzielt wurde; R 2/25046, Bl. 82–88; R 22/1497, Bl. 13. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10837.

Am 9. 9. 35 folgte ein neuer Entwurf, bei dessen Übersendung an die Ressorts der RIM die besondere Dringlichkeit des Gesetzes wie folgt unterstrichen: „Die Liquidation der seit zwei Jahren beschlagnahmten staatsfeindlichen Vermögen läßt sich ohne erheblichen wirtschaftlichen Nachteil für die beteiligten Gläubiger nicht mehr hinausschieben. Unter Berufung auf das Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934 [Dok. Nr. 64 P. 7] sind namentlich von Mitgliedern der früheren Gewerkschaftsorganisationen zahlreiche Prozesse eingeleitet worden, in denen sie ihre Ansprüche aus Dienst- und Arbeitsverhältnissen, die infolge der Gleichschaltung der Gewerkschaften aufgelöst worden sind, oder auf Leistungen aus Arbeiter- und Angestelltenversorgungskassen geltend machen. Die marxistischen Wirtschafts- und Sportorganisationen haben die für ihre Betriebe erforderlichen Geldmittel zum Teil durch Aufnahme zahlreicher kleiner Darlehen von Arbeitern und Angestellten zusammengebracht. Diese kleinen Gläubiger machen ebenfalls ihre Ansprüche geltend. Sie befinden sich in der Regel in großer wirtschaftlicher Not und sind auf die baldige Regelung ihrer Forderungen dringend angewiesen. – Die Zahl der bislang anhängig gewordenen Prozesse beläuft sich auf weit über 4000. Sie sind bisher auf Grund des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934 ausgesetzt worden. Von einer Entscheidung auf Grund dieses Gesetzes wurde bei diesen Prozessen mit Rücksicht auf die beabsichtigte Sonderregelung abgesehen. Ohne – auch politisch – nachteilige Folgen ist es jedoch nicht tragbar, die geltend gemachten Ansprüche noch längere Zeit unerledigt zu lassen. Der vorliegende Gesetzentwurf muß daher möglichst bald verabschiedet werden.“ R 2/25046, Bl. 97–104.

Dir 1 für Dir 3¹⁶
Dr. Olscher Schlüter

Am 17. 10. 35 fand über diesen Entwurf eine Chefbesprechung statt (Niederschrift nicht ermittelt, Hinweise s. R 2/25046, Bl. 113, 123 ff.). Eine nach deren Ergebnissen revidierte Gesetzesfassung wurde der Rkei am 23. 10. als KabVorl. zur Verabschiedung im Umlaufweg zugeleitet; R 43 II/715, Bl. 3–17; R 2/25046, Bl. 137–151. Jedoch erhoben sich gegen den Entwurf zahlreiche Widerstände. Namentlich weigerte sich die DAF, für Forderungen gegen aufgelöste Organisationen, mit deren Vermögen sie zwar wirtschaftete, in das sie aber noch nicht förmlich eingewiesen war (Gewerkschaften und Sozialverbände), zu haften. Die DAF verlangte überdies, das Gesetz nicht nur auf die Phase der Machtergreifung, sondern als Dauerlösung anzuwenden. Dies hätte sie der Verpflichtung enthoben, auch Vermögensansprüche an bislang selbständige Verbände, welche die DAF aber noch auf sich zu überführen gedachte, zu befriedigen, und hätte auch diese Anspruchsberechtigten lediglich auf das Entschädigungsverfahren unter Ausschluß des Rechtsweges verwiesen. Die Gegensätze waren auf Jahre hinaus nicht zu überbrücken, die Verabschiedung des Entschädigungsg. zog sich deshalb noch bis zum 9. 12. 37 hin (RGBl. I S. 1333). Vgl. auch die Nachweise in: APK I 1, Reg. Nr. 11118; APK I 2, Reg. Nrr. 20913, 20977; APK II 3, Reg. Nr. 30671; allgemein: BOBERACH, Regelung. – Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 22. 1. 36.

¹⁶ Leiter der Steuerabteilung des RFM (Abt. III) war MD Hedding.

Zitierhinweis

Nr. 118 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. März 1935, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d118>